

Fairness, Sesgo de Disponibilidad y Punto de Referencia: análisis conductual de artículos de la Constitución Argentina (CN), el Código Civil y Comercial (CCyC) y otras Leyes Emblemáticas.
Evaluación exploratoria y descriptiva.

Dámaso Sánchez Díaz

Directora: María Cristina Leguizamón

Codirectora: María José Leguizamón

Universidad Nacional de Tucumán

Facultad de Ciencias Económicas

11 de diciembre de 2025

Índice

- 1 Motivación
- 2 Marco Teórico
- 3 Metodología
- 4 Alcances y limitaciones del estudio
- 5 Punto de referencia
- 6 Fairness y percepción de justicia
- 7 Sesgo de disponibilidad
- 8 Conclusiones

Motivación

- Ventajas y desventajas del marco neoclásico tradicional: los beneficios y costos de la modelización.
- Aparición de la economía conductual como marco alternativo: implicancias y aportes.
- En la realidad, las personas deciden bajo sesgos, heurísticas y emociones.
- Thaler (*Behavioral economics: Past, present, and future*, 2016): en el futuro, la economía del comportamiento será simplemente economía.
- Objetivo: analizar parte de la legislación argentina aplicando las herramientas de la Economía del Comportamiento, con foco en el rol de algunos sesgos y atajos cognitivos, tratando de comprender las normas como “arquitecturas de decisión” capaces de influir en el comportamiento.

- **Fundamentos teóricos: economía del comportamiento, sesgos y nudges.**
- Simon (*A behavioral model of rational choice*, 1955): racionalidad acotada.
- Formalización sistemática desde Kahneman y Tversky.
- Jolls (*Behavioral law and economics*, 2007): estructura típica del análisis conductual del derecho.
- Conceptos centrales: fairness (justicia percibida), sesgo de disponibilidad, punto de referencia.

- Investigación descriptiva y cualitativa.
- Carácter fundamentalmente exploratorio.
- Definición teórica de sesgos y heurísticas de la economía conductual, y posterior conexión con el análisis de leyes y artículos seleccionados.
- Revisión de literatura y relación con el análisis económico del derecho.

Alcances y limitaciones del estudio

- Falta de datos empíricos sistemáticos en el contexto argentino.
- Futuras investigaciones: diseño de experimentos de campo o encuestas.
- Enfoque en fundamentar el marco teórico, no en estimar causalidades.
- Terreno fértil para sistematización futura y estudios cuantitativos.
- Contribución: propuestas superadoras para nuevas perspectivas analíticas.

Punto de referencia

- Punto de comparación para evaluar ganancias y pérdidas.
- Kahneman y Tversky (*Prospect theory: An analysis of decision under risk*, 1979): **aversión a las pérdidas**.
- Thaler (*Toward a positive theory of consumer choice*, 1980): efecto dotación y la forma en que la propiedad de un bien establece un punto de referencia que afecta la valoración del mismo.
- Bernartzi y Thaler (*Myopic loss aversion and the equity premium puzzle*, 1995): impacto del punto de referencia en horizontes temporales.

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

- Establece un punto de referencia respecto a la libertad individual: el individuo tiene derecho a actuar libremente dentro de un espacio determinado, y cualquier intento del Estado de regular ese espacio puede ser percibido como pérdida o intromisión.

- Caso de análisis: Ley Justina.
- Cambio de la situación por default: de “no donante” a “donante por defecto”.
- Imposición del costo de cambiar su situación a quien no desea donar.
- Lección: **pequeños cambios en la arquitectura normativa generan grandes impactos en la conducta de los agentes.**

Fairness y percepción de justicia

- Kahneman, Knetsch y Thaler (*Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market*, 1986): percepción de justicia en precios.
- Blinder y Choi (*A Shred of Evidence on Theories of Wage Stickiness*, 1990): percepción de salarios justos.
- Rabin (*Incorporating fairness into game theory and economics*, 1993): justicia y reciprocidad en teoría de juegos.
- Sunstein et al. (*A behavioral approach to law and economics*, 1998): análisis conductual del derecho y justicia percibida.

Fairness y percepción de justicia

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

- La cercanía con las demandas de cada provincia podría permitir desagregar de mejor forma las regulaciones y articularlas de manera ordenada hacia los lineamientos solicitados por sus propios ciudadanos.
- El revestimiento de instituciones provinciales genera mayor cercanía con los deseos y necesidades diferentes de cada territorio.

Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

- Juego del ultimátum: las personas prefieren rechazar lo injusto.
- Poner a todos los que se encuentran en igualdad de circunstancias como iguales entre sí, ceteris paribus, implica reforzar el propio ideal de lo que es justo garantizándolo por medio de un artículo constitucional.

Fairness y percepción de justicia

Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

- Si se espera que alguna forma de demanda popular general considere como injusto que un subgrupo se atribuya su nombre, este artículo resulta entonces en concordancia con el criterio de fairness.
- Como las preferencias de la demanda general agregadas socialmente pueden diferir de aquellas de la demanda particular, el artículo establece un límite claro y presenta incentivos para que solamente lleguen a realizarse peticiones derivadas de una ponderación social.

Fairness y percepción de justicia

Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

- Reconocimiento de los límites de la enumeración.
- Resultado: mayor flexibilidad futura a las decisiones intertemporales. Como muchas de las problemáticas en un momento dado no pueden ser imaginadas, y de tal forma que las reglamentaciones posteriores no entren en conflicto con la Constitución, este artículo provee un argumento sólido para sostener la defensa de otras garantías y derechos.
- Riesgo: statu quo indeseado.

Fairness y percepción de justicia

Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

- Se da un rol explícito a la demanda popular.
- Importancia del debate posterior a la presentación del proyecto.

ARTICULO 1091.- Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. (...)

- Si situaciones atípicas reducen la tasa de interés real implicada en un préstamo, podría pensarse que esto constituye una situación “injusta” en tanto el acreedor no puede recuperar ni siquiera, en términos reales, el monto prestado.

Sesgo de disponibilidad

- Kahneman y Tversky (*Availability: A heuristic for judging frequency and probability*, 1973): facilidad de recuerdo y proximidad temporal.
- Slovic (*Perception of risk*, 1987): conocimiento de sesgos para contrarrestar efectos.
- Schwarz et al. (*Ease of retrieval as information: Another look at the availability heuristic*, 1991): proceso de recuperación de eventos en la memoria.
- Thaler (2008): uso de arquitectura de decisiones para nudges.

Sesgo de disponibilidad

Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.

Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

- Repele una práctica que había sido utilizada por Juan Manuel de Rosas, aunque autorizada legalmente.
- El rol de la ceguera experiencial.

Sesgo de disponibilidad - Ley Micaela

- Caso de análisis: Ley Micaela (Ley 27.499).
- Demuestra la importancia de los hechos recientes en el imaginario colectivo y su impacto en el sistema legal.
- Capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres.
- Esfuerzo por difusión de información de forma clara al público, centralización de decisiones en el Instituto Nacional de las Mujeres e incorporación de incentivos en forma de nudges para promover capacitaciones pertinentes en el ámbito público.

Conclusiones

- La economía conductual explica comportamientos legales y sociales más allá del modelo racional.
- En particular, demuestra tener un alto poder explicativo en el contexto legal argentino.
- Las herramientas conductuales ayudan a comprender por qué ciertas leyes se crean y por qué otras fracasan en su acatamiento.
- Permite diseñar leyes más eficaces y aceptadas socialmente.
- Introduce herramientas empíricas (nudges, framing, heurísticas) en el diseño normativo.

Conclusiones (II)

- Complementa, no reemplaza, al análisis económico tradicional.
- Las normas reflejan percepciones, emociones y sesgos colectivos.
- Integrar la economía conductual al derecho mejora eficiencia y legitimidad.
- Casos como el de la Ley Justina muestran el potencial de esta integración.

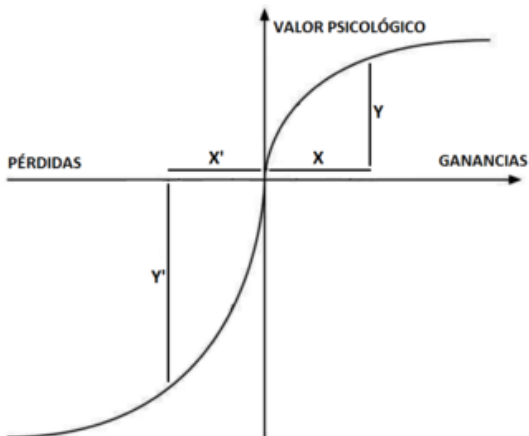
- Thaler, R. H. (2016). *Behavioral economics: Past, present, and future*. American Economic Review, 106(7), 1577–1600.
- Simon, H. A. (1955). *A behavioral model of rational choice*. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99-118.
- Jolls, C. (2007). *Behavioral law and economics*. In P. Diamond & H. Vartiainen (Eds.), *Behavioral economics and its applications* (pp. 115–144). Princeton University Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). *Prospect theory: An analysis of decision under risk*. *Econometrica*, 47(2), 263-291.
- Thaler, R. H. (1980). *Toward a positive theory of consumer choice*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 1(1), 39-60.
- Benartzi, S., & Thaler, R. H. (1995). *Myopic loss aversion and the equity premium puzzle*. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(1), 73-92.

- Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. (1986). *Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market*. American Economic Review, 76(4), 728-741.
- Blinder, A. S., & Choi, D. H. (1990). *A Shred of Evidence on Theories of Wage Stickiness*. The Quarterly Journal of Economics, 105(4), 1003-1015.
- Rabin, M. (1993). *Incorporating fairness into game theory and economics*. American Economic Review, 83(5), 1281-1302.
- Jolls, C., Sunstein, C. R., & Thaler, R. H. (1998). *A behavioral approach to law and economics*. Stanford Law Review, 50(5), 1471-1550.

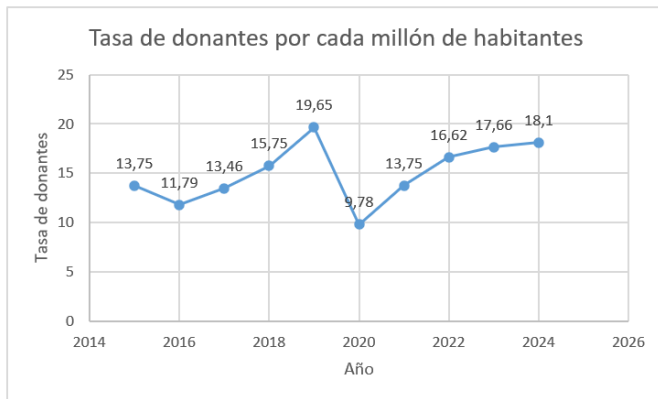
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). *Availability: A heuristic for judging frequency and probability*. Cognitive Psychology, 5(2), 207-232.
- Schwarz, N., Bless, H., Strack, F., Klumpp, G., Rittenauer-Schatka, H., & Simons, A. (1991). *Ease of retrieval as information: Another look at the availability heuristic*. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 195-202.

Aversión a las pérdidas

► Volver



Concepto	Descripción breve
Punto de referencia	Las evaluaciones se hacen respecto a un estado de referencia, no en valores absolutos.
Fairness (equidad)	Preferencia por resultados considerados "justos", incluso sacrificando beneficio propio.
Sesgo de disponibilidad	Se sobrestima el valor de lo que viene rápido a la mente.
Aversión a las pérdidas	Las pérdidas pesan más que las ganancias equivalentes.
Efecto marco (framing)	Las decisiones dependen de cómo se presenta la información.
Efecto dotación	Valorar más un bien simplemente por poseerlo.
Exceso de confianza	Sobreestimación de la propia habilidad o información.
Sesgo de statu quo	Tendencia a no cambiar la opción predeterminada.
Anclaje	Dependencia excesiva de la primera información recibida.



Fuente: SINTRA (Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina) - INCUCAI

ANEXO

Punto de referencia

Artículo 14 bis - “(...)El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa, salario mínimo vital y móvil(...)”

- Al redefinir el punto de referencia desde el que los trabajadores evalúan su propia situación, su perspectiva deja de ser la de buscar la simple preservación del empleo bajo cualquier condición laboral.

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

- Establece un punto de referencia respecto a la libertad individual: el individuo tiene derecho a actuar libremente dentro de un espacio determinado, y cualquier intento del Estado de regular ese espacio puede ser percibido como pérdida o intromisión.

Artículo 75.- "(...)Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Los tratados sobre derechos humanos [...] tienen jerarquía constitucional(...)"

- Redefine el umbral que es considerado como mínimo por la sociedad: ya no basta con no violar derechos establecidos en la ley nacional, sino que se espera que el sistema legal interno esté a la altura de los compromisos internacionales asumidos.

Art. 31.- Requisitos para la donación. Manifestación. Toda persona capaz, mayor de dieciocho (18) años puede en forma expresa: a) Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la donación de los órganos y tejidos de su propio cuerpo. b) Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de donación a determinados órganos y tejidos. c) Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de donación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley, implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación. Dicha expresión de voluntad debe ser manifestada por escrito, a través de los canales previstos en el artículo 32, pudiendo ser revocada también por escrito en cualquier momento. De no encontrarse restringida la voluntad afirmativa de donación o no condicionarse la finalidad de la misma, se entienden comprendidos todos los órganos y tejidos, y ambos fines.

Art. 39.- Notificación. Todo médico que certifique el fallecimiento de una persona debe iniciar el proceso de donación, conforme las normas que a dichos fines dicte el INCUCAI.

Fairness

Artículo 2º.- El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

- Una posible explicación asignaría como motivación principal detrás de la aprobación de este artículo la existencia mayoritaria de católicos en Argentina.

Artículo 3º.- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.

- La sutileza de no mencionar explícitamente la Capital de la Republica reduce los costos futuros al policy-maker para cambiar la Capital al no tener que afrontar una reforma constitucional.
- Esto puede radicar en el interés de las provincias si estas aspiraban a la simple posibilidad de convertirse en Capital de la República en el futuro, o al menos a que la posibilidad permanezca abierta sin costos demasiado elevados.

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

- La cercanía con las demandas de cada provincia podría permitir desagregar de mejor forma las regulaciones y articularlas de manera ordenada hacia los lineamientos solicitados por sus propios ciudadanos.

Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

- En concordancia con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, se exige igualdad para los iguales en igualdad de circunstancias.
- Juego del ultimátum.

Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

- Si se espera que alguna forma de demanda popular general considere como injusto que un subgrupo se atribuya su nombre, este artículo resulta entonces en concordancia con el criterio de fairness.

Artículo 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

- Considerando que la Constitución es el máximo medio jerárquico para establecer una norma, es de vital importancia que cualquier cambio a ésta tenga una amplia aceptación.
- Estructura tradicional de los costos entre un costo de transacción y un costo que recae sobre los que disienten con la decisión.

Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

- Por un lado, puede pensarse que los Constitucionalistas prefirieron la generalidad en lugar de la especificidad para no ser quienes sirvieran de imperfectos indicadores de las preferencias sociales.
- Por otro lado, como el ideal de lo que es justo y lo que no puede cambiar con el tiempo, se reconoce el principio de soberanía del pueblo como un satisfactorio indicador de los derechos y garantías propios de su tiempo, reduciendo la probabilidad de que estos entren en conflicto con la Constitución mediante este artículo.

Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. (...) Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo (...) El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.

- El objetivo es el de mantener un orden institucional intertemporalmente, reducir la probabilidad de golpes de Estado e interrupciones del sistema semidemocrático en su normal funcionamiento, y lograr legitimidad social.

Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

- Se definen las características del sufragio, pero principalmente se subraya la importancia de la soberanía popular: el poder que reside en el pueblo, la manifestación misma y de forma directa de aquello que es considerado socialmente deseable por alguna forma aceptada de demanda popular.

Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

- Refuerza la imagen de semi-democracia mediante representación: como no es posible, por los elevados costes transaccionales que implicaría, aplicar una democracia directa en el sentido más estricto de la palabra, se debe buscar una alternativa realista.

Artículo 40.- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

- Casos en donde la Cámara de representantes pudiera considerar que la desagregación de la demanda popular en su máximo nivel posible es necesaria.

Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. (...)

- Puede pensarse que los constituyentes eran conscientes de que el mercado podía sufrir ciertos desajustes, y que desde una perspectiva no solo de eficiencia sino también de fairness podría ser justo corregirlos.
- Además, se brindan incentivos a facilitar las transacciones comerciales y a liberar algunos mercados mediante la libertad de elección y la facilidad de información “adecuada y veraz”.

Artículo 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Artículo 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.

- Parece que los constituyentes consideraron que cierta inmunidad permite a los miembros del Congreso representar de mejor manera las demandas del grupo al que representan, al tener menos incentivos para ceder al ejercicio de lobby.

Artículo 71.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.

- Si, como es esperable, las Cámaras al encontrarse más desagregadas representan en conjunto las demandas populares con mayor precisión que algunos estratos del poder ejecutivo, resulta razonable que éstas puedan llamar a los ministros para percibir informes que expliquen algunas de las medidas tomadas por el ejecutivo.

Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

- Podría entenderse, en una primera aproximación, como una respuesta a la creciente demanda social por mecanismos de control autónomos y transparentes, además de mayor accesibilidad para defender derechos frente a potenciales abusos del poder público.

Artículo 89.- Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador.

- Es esperable que lo que se dispuso en este artículo para las máximas figuras que representan al país hayan sido condiciones que eran consideradas justas. Tomando por caso, el requerimiento de haber nacido en territorio argentino o tener filiación directa con un ciudadano nativo, podría estar haciendo hincapié en que no es suficiente una filiación lejana.

ARTICULO 1899.- Prescripción adquisitiva larga. Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte años.

No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión.

También adquiere el derecho real el que posee durante diez años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes.

- Es probable que tales artículos puedan justificarse si la demanda popular asume que es “justo” que una persona posea un objeto solo en la medida en que haga uso efectivo de él. El plazo de espera, sin embargo, es lo suficientemente largo para considerar que el dueño original, al menos, no valora lo suficiente tal artículo según algún criterio comúnmente aceptado.

ARTICULO 1091.- Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.

- Si situaciones atípicas reducen la tasa de interés real implicada en un préstamo, podría pensarse que esto constituye una situación “injusta” en tanto el acreedor no puede recuperar ni siquiera, en términos reales, el monto prestado.

Sesgo de disponibilidad

Anexo - Sesgo de disponibilidad

Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración.

Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República.

- Si bien puede pensarse que la demanda popular evolucionó en su concepción según el criterio de fairness, también puede considerarse que la importancia como para destinar un artículo en la Constitución nacional, se deriva (al menos en parte) por la prevalencia reciente de la esclavitud en el país.

Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.

Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

- Si se considera injusto que estas formas de gobierno existan, este artículo es coincidente con alguna especie de agregación de preferencias sociales (fairness) pero, además, repele una práctica que había sido utilizada por Juan Manuel de Rosas, aunque autorizada legalmente.

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. (...)

- Podría pensarse como una respuesta a eventos ambientales problemáticos que estuvieron muy presentes en la conciencia colectiva en las décadas previas a la reforma de 1994.

Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. (...)

- La mayor visibilidad pública de abusos por parte de empresas, casos de estafas, productos defectuosos o engaños publicitarios podría haber incentivado su articulación en la jerarquía constitucional, promoviendo incluso la formación de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. (...)

- Al institucionalizar una herramienta como la acción de amparo, se está dando respuesta a la percepción de que el sistema judicial por sus vías ordinarias puede ser lento e incluso ineficaz, debido a exposiciones retiradas de casos emblemáticos con demoras judiciales.

Artículo 75.- (...) 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. (...)

- Ciertos eventos visibles o mediáticamente resaltados pueden haber evidenciado situaciones de injusticia estructural o de abuso. Hechos de violencia de género, casos extremos de abandono infantil o negligencia, podrían haber adoptado mayor visibilidad, tal como se ha visto en las últimas décadas.

Artículo 1° - Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Artículo 2° - Las personas referidas en el artículo 1° deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones.

- Estos artículos podrían estar tratando de evitar el sesgo de statu quo: si no se disponen fuertes incentivos desde el Estado para promover el cambio, en forma de nudges, este terminará ocurriendo con muy poca probabilidad.

Artículo 3° - El Instituto Nacional de las Mujeres es autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 5° - El Instituto Nacional de las Mujeres certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberán ser enviadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.

Artículo 6° - La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.

- Lo relevante aquí es que centralizar las decisiones puede reducir los costos de verificación y supervisión, además de generar mayor legitimidad social y difusión clara al saber a dónde acudir ante cuestiones asociadas a su cumplimiento.

Artículo 7° - El Instituto Nacional de las Mujeres, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada uno de los organismos referidos en el artículo 1°.

*En la página se identificará a las/os responsables de cumplir con las obligaciones que establece la presente ley en cada organismo y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía.
(...)*

- Si las personas asocian estas políticas con claridad en el destino de fondos y transparencia en su impacto, podrían reclamar más de ellas al estar garantizado su impacto positivo en la sociedad.

Artículo 8° - Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres.

- La posibilidad de hacer pública la negativa a participar puede actuar a modo de nudge en términos de un costo reputacional. Los individuos alinean así su conducta con lo socialmente deseado.